

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2598/2541

นางสาว กุลนิภา กลั๊ก ทองคำ
บริษัท ไก่ สด เซ นทาโก จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 12, มาตรา ข้อ 29, มาตรา ข้อ 30

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 12 มิได้มีบทบัญญัติว่า ลูกจ้างจะต้องมีอาการป่วยจนไม่สามารถทำงานได้จึงมีสิทธิลาป่วยได้ การที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างป่วยจริงแล้วยื่นใบลาป่วย จึงมิใช่เป็นการลาป่วยเท็จ และเมื่อเป็นสิทธิของโจทก์ที่จะลาได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12 จำเลยจึงจ่ายค่าจ้างในวันลาดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี 2530 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งคนงาน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 195 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน ต่อมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองของแพทย์ และในวันที่ 4 มีนาคม 2540 โจทก์ได้ขอลาป่วยอีก จำเลยไม่อนุญาตทั้งไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 390 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สำหรับวันลาป่วยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 จำเลยได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว ส่วนวันลาป่วยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์ไม่ได้

ป่วยจริงสามารถไปไหนมาไหนได้จึงเป็นการลาป่วยเท็จ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 195 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าสิทธิการลาป่วยของ
ลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12 หมายถึง
การลาป่วยที่ต้องถึงขนาดไม่สามารถไปทำงานได้ มิใช่เป็นกรณีเจ็บป่วยเหมือนบุคคล
ทั่วไป การที่โจทก์นั่งรถไปกับนายสมยศไปขายของอยู่ข้างโรงงานของจำเลยเป็น
เวลานานและโจทก์สามารถเดินไปซื้ออาหารเองได้ ไม่ใช่เป็นพฤติการณ์ของคนป่วยที่
ไม่สามารถไปทำงานได้ตามความหมายของบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อจำเลยไม่อนุมัติ
ให้ลา โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าวนั้น เห็นว่า ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12 ได้บัญญัติว่าด้วยสิทธิการลาป่วยของ
ลูกจ้างไว้มีใจความสำคัญว่า ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ในปีหนึ่งไม่เกินสามสิบวันทำงาน
หากลาป่วยตั้งแต่สามวันขึ้นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ก็ได้
เท่านั้น มิได้มีบทบัญญัติไว้ที่ใดว่าลูกจ้างจะต้องมีอาการป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
จึงมีสิทธิลาป่วยได้ดังที่จำเลยอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติดังที่ศาลแรงงาน
กลางฟังมาว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์ป่วยจริงและการยื่นใบลาป่วย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 มิใช่เป็นการลาป่วยเท็จแล้วย่อมเป็นสิทธิของโจทก์ที่
จะลาได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ